

GUÍA LEGAL PARA INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Invertir en República Dominicana

EDICIÓN 2026

Lo que debe saber y verificar antes de invertir, para que su patrimonio en República Dominicana quede protegido desde la primera firma.

Una inversión segura empieza antes de firmar

República Dominicana vive el mejor momento de su historia como destino de inversión. Cada año llegan más compradores, emprendedores y jubilados que ven en el país una combinación difícil de encontrar: crecimiento sostenido, apertura al capital extranjero y una calidad de vida excepcional.

También sabemos, por experiencia, que los problemas de una inversión casi nunca aparecen el día de la compra. Aparecen años después, cuando un título tenía una carga que nadie revisó, cuando un proyecto no tenía los permisos completos o cuando la sociedad se constituyó con una estructura que no respondía a los planes del inversionista.

Preparamos esta guía para que usted llegue a cada decisión con la información correcta. No sustituye la asesoría sobre su caso concreto, pero le permitirá hacer las preguntas adecuadas y reconocer a tiempo las señales de alerta.

Aileen Espinosa y Ellis Beato

Socios de Cabinet Legal

Contenido

01 Por qué República Dominicana

02 Marco legal del inversionista extranjero

03 Comprar un inmueble paso a paso

04 Costos e impuestos de la compra

05 Incentivos CONFOTUR

06 Constituir una empresa

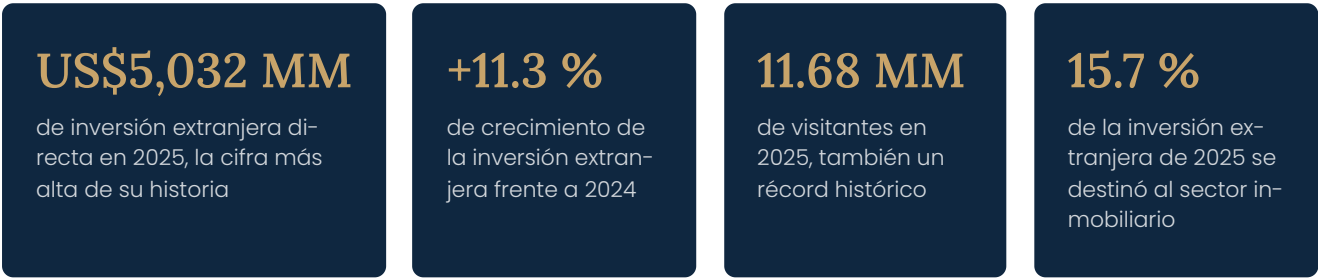
07 Residencia por inversión

08 Errores que debe evitar

09 Por qué Cabinet Legal

Por qué República Dominicana

La economía dominicana ha sido una de las de mayor crecimiento de América Latina durante las últimas dos décadas. En 2025 el país alcanzó cifras récord tanto en inversión extranjera como en turismo, los dos motores que sostienen la demanda inmobiliaria.



Fuentes: Banco Central de la República Dominicana (IED 2025) y Ministerio de Turismo (Ilegadas 2025).

Igualdad de trato

La Ley 16-95 reconoce al inversionista extranjero los mismos derechos que al nacional y garantiza la libre repatriación de capitales y utilidades.

Propiedad sin restricciones

Un extranjero puede comprar inmuebles a su nombre o a través de una sociedad, sin necesidad de residencia ni de socio dominicano.

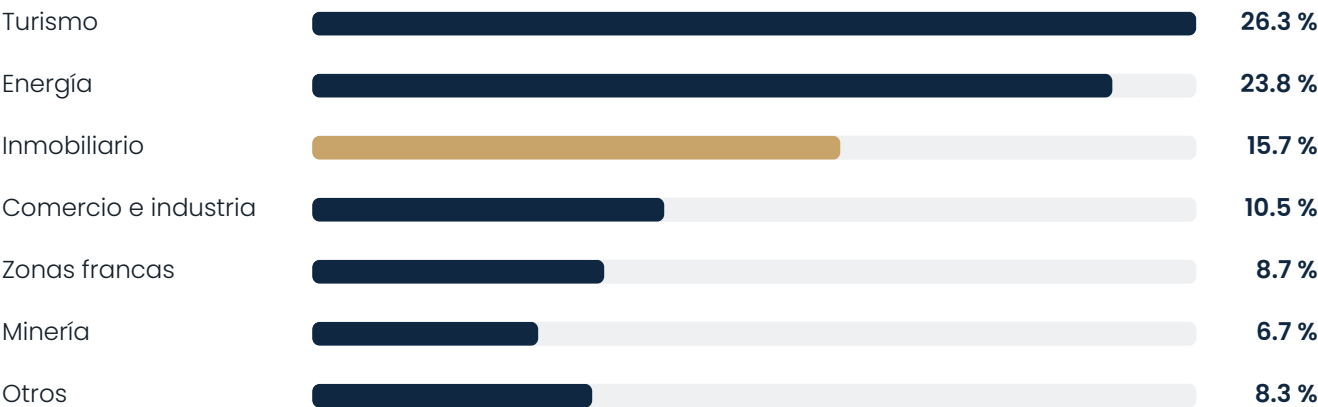
Títulos registrados

El sistema de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario respalda la propiedad con un Certificado de Título emitido por el Estado.

Incentivos fiscales

Los proyectos turísticos clasificados bajo CONFOTUR ofrecen exenciones que pueden hacer más rentable la inversión.

Destino de la inversión extranjera en 2025



Las normas que protegen su inversión

Conocer el marco jurídico le permite entender qué derechos tiene, qué obligaciones asume y qué documentos debe exigir en cada operación.

Ley 16-95

INVERSIÓN EXTRANJERA

Garantiza igualdad de trato y la libre remesa de capital y beneficios. El registro de la inversión ante ProDominicana es la base para solicitar la residencia como inversionista.

Ley 108-05

REGISTRO INMOBILIARIO

Regula el Certificado de Título, los deslindes y la inscripción de derechos. Lo que no está inscrito en el Registro de Títulos no es oponible a terceros.

Ley 479-08

SOCIEDADES COMERCIALES

Establece las formas societarias (SRL, SA, SAS, EIRL), sus requisitos de capital, órganos de gestión y obligaciones de registro.

Ley 189-11

MERCADO HIPOTECARIO Y FIDEICOMISO

Permite comprar proyectos en planos a través de fideicomisos que separan los fondos del patrimonio del desarrollador.

Ley 158-01

FOMENTO TURÍSTICO (CONFOTUR)

Modificada por la Ley 195-13. Otorga exenciones fiscales a proyectos turísticos clasificados y a sus primeros adquirientes.

Ley 171-07

RENTISTAS Y PENSIONADOS

Concede beneficios migratorios y fiscales a extranjeros que demuestran ingresos o pensiones estables del exterior.



Una advertencia práctica: en República Dominicana la posesión física de un inmueble no sustituye el título. Siempre verifique el estado jurídico en el Registro de Títulos antes de pagar.

Comprar un inmueble paso a paso

El proceso es seguro cuando cada paso se ejecuta en el orden correcto y con la documentación completa. Estas son las etapas de una compra bien estructurada.

1

Oferta y reserva

Se acuerda el precio y se firma un acuerdo de reserva. Antes de entregar dinero, confirme quién es el propietario registrado y bajo qué condiciones se devuelve la reserva.

2

Debida diligencia

Revisión del Certificado de Título, certificación de estado jurídico, cargas y gravámenes, deslinde y plano catastral, impuestos al día, permisos de construcción y, en proyectos, la estructura del fideicomiso.

3

Contrato

Promesa de venta o contrato de compraventa con precio, forma de pago, plazos de entrega, penalidades, garantías y la condición de que el título se transfiera libre de cargas.

4

Pago y firma

El pago se canaliza por vías bancarias trazables. Las firmas se legalizan ante notario. Si usted no está en el país, puede firmar mediante poder apostillado.

5

Impuestos

Se liquida y paga en la DGII el impuesto de transferencia del 3 % (salvo exención CONFOTUR u otra aplicable).

6

Registro

Se deposita el expediente en el Registro de Títulos, que emite un nuevo Certificado de Título a su nombre. Solo entonces la compra está completa.

Compras en planos

Si compra un proyecto en construcción, exija conocer quién es el fiduciario, qué licencias tiene el proyecto, cómo se desembolsan sus pagos y qué ocurre si la obra se retrasa. Estos puntos deben quedar por escrito en el contrato.

Plazo orientativo: entre 30 y 90 días desde la firma hasta la emisión del nuevo título, según el Registro de Títulos correspondiente y la complejidad del expediente.

Costos e impuestos de la compra

Además del precio, conviene presupuestar los impuestos y gastos de cierre. Las cifras siguientes son las generales vigentes en 2026; cada operación debe calcularse de forma individual.

CONCEPTO	REFERENCIA 2026
Impuesto de transferencia	3 % del mayor valor entre el precio del contrato y la tasación de la DGII. Lo paga el comprador.
Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI)	1 % anual sobre el valor que exceda RD\$10,695,494 (umbral 2026 para personas físicas).
Registro de hipoteca	2 % del monto del préstamo, cuando la compra se financia con garantía hipotecaria.
Tasas registrales y notariales	Cargos del Registro de Títulos, legalización de firmas y apostillas. Varían según el valor y el tipo de acto.
Honorarios legales	Según el alcance del servicio. En Cabinet Legal ofrecemos una cotización fija antes de iniciar.

Después de la compra

Alquileres

Los ingresos por alquiler están gravados con el Impuesto sobre la Renta. Si el inquilino es una empresa, puede aplicar una retención.

Venta futura

La ganancia obtenida al vender se considera ganancia de capital y tributa según el perfil del vendedor.

Pensionados y rentistas

La Ley 171-07 prevé beneficios, como la exención del impuesto de transferencia en la primera vivienda y reducciones del IPI, sujetos a requisitos.

Tasas y umbrales según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Pueden actualizarse; confirme siempre antes del cierre.

CONFOTUR: comprar con exenciones fiscales

La Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico, modificada por la Ley 195-13, busca atraer inversión a zonas turísticas mediante exenciones fiscales para proyectos clasificados por el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR).

15

AÑOS DE BENEFICIOS FISCALES

Desde la terminación de la obra, el primer adquiriente de una unidad clasificada puede disfrutar de exenciones que reducen de forma significativa el costo total de tener el inmueble.

Exención del impuesto de transferencia

El primer comprador de una unidad en un proyecto clasificado puede quedar exento del 3 %.

Exención del IPI

Durante el período de vigencia del beneficio, el inmueble no paga el impuesto anual al patrimonio inmobiliario.

Plazo de 15 años

Las exenciones se extienden por 15 años contados desde la terminación de la construcción y equipamiento del proyecto.

Lo que debe verificar

- ☐ Que el proyecto tenga una resolución de clasificación vigente y que su unidad esté incluida.
- ☐ Que usted sea el primer adquiriente. Las reventas posteriores no heredan automáticamente la exención.
- ☐ Que el desarrollador haya cumplido los plazos de inicio de obra exigidos por la ley.
- ☐ Que la exención se solicite y se documente correctamente ante la DGII al momento de la transferencia.

Constituir una empresa

Un extranjero puede ser socio único o mayoritario de una sociedad dominicana. La elección de la forma societaria define la responsabilidad de los socios, la flexibilidad para admitir inversionistas y el costo de cumplimiento.

SRL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

La más utilizada por pequeñas y medianas inversiones y para tener inmuebles. Requiere al menos dos socios y ofrece una administración sencilla.

SAS

Sociedad Anónima Simplificada

Flexible en su organización interna, adecuada para proyectos con varios inversionistas o rondas de capital.

SA

Sociedad Anónima

Pensada para operaciones de mayor escala, con requisitos de capital y de gobierno corporativo más exigentes.

EIRL

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Permite a una persona física separar su patrimonio personal del negocio sin necesidad de socios.

Proceso habitual

1

Registro del nombre comercial en ONAPI

2

Redacción de estatutos y actas constitutivas

3

Pago del impuesto de constitución en la DGII

4

Inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio

5

Obtención del RNC y alta fiscal

6

Registro de la inversión extranjera en ProDominicana

Plazo orientativo: de tres a seis semanas, según la documentación del socio extranjero (apostillas y traducciones).

Residencia por inversión

La Dirección General de Migración ofrece vías de residencia pensadas para inversionistas y personas con ingresos del exterior. Estas son las más utilizadas por nuestros clientes.

Inversionista

US\$200,000

Inversión mínima en el país, respaldada por el certificado de registro de inversión extranjera.

Rentista

US\$2,000 al mes

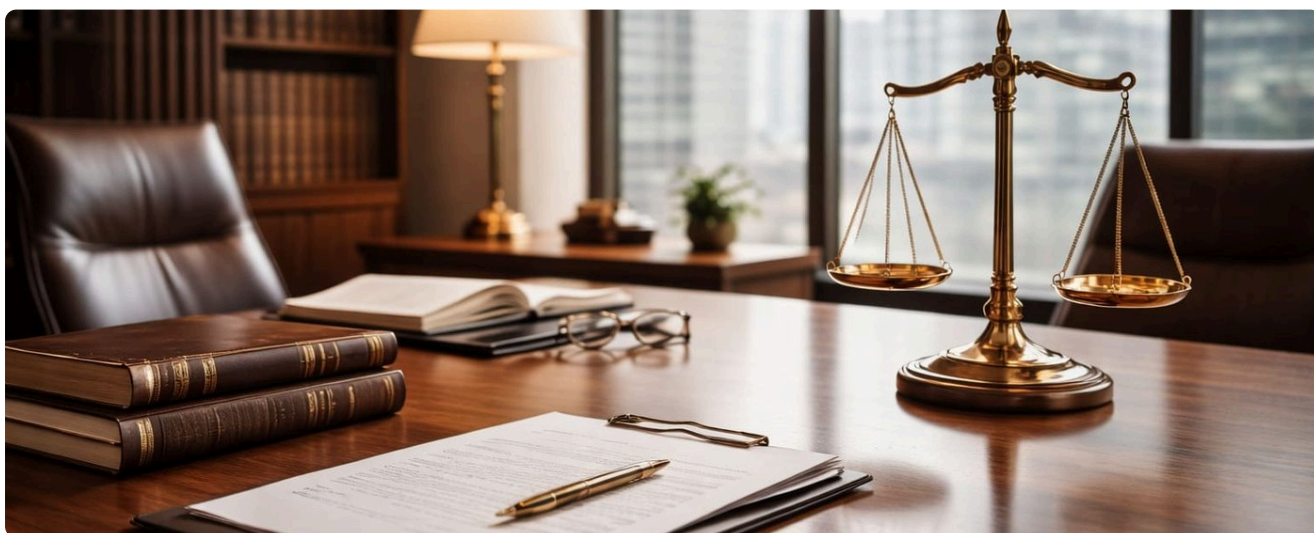
Ingresos estables de fuente extranjera, demostrados documentalmente.

Pensionado

US\$1,500 al mes

Pensión del exterior, más US\$250 mensuales por cada dependiente.

- ☐ El trámite se inicia en línea en el portal de la Dirección General de Migración y se completa con el depósito de documentos originales en Santo Domingo.
- ☐ El plazo oficial de respuesta ronda los 45 días laborables una vez completo el expediente.
- ☐ Los documentos extranjeros deben estar apostillados y, cuando corresponda, traducidos al español.
- ☐ La residencia debe renovarse en los plazos establecidos; perderla por descuido es uno de los errores más comunes.



Montos según la Dirección General de Migración, septiembre de 2026.

Errores que debe evitar



Pagar antes de verificar el título

Una reserva o un pago inicial sin revisión del Registro de Títulos es el origen más frecuente de pérdidas.



Confiar en contratos genéricos

Un contrato sin penalidades, plazos ni garantías deja al comprador sin herramientas si el vendedor incumple.



Elegir mal la estructura

Comprar a título personal o por sociedad tiene efectos fiscales y sucesorales distintos. Conviene decidirlo antes de firmar.



Comprar sin deslinde

Un inmueble sin deslinde aprobado puede generar conflictos sobre sus linderos y dificultar su venta o financiamiento.



Suponer que existe la exención CONFOTUR

No todas las unidades de un proyecto turístico están clasificadas, y las reventas no la heredan.



Usar un representante sin poder adecuado

El poder debe tener facultades precisas, estar apostillado y legalizado para ser válido ante notario y registros.

Lista de control antes de firmar

- ✓ Certificado de Título original y certificación de estado jurídico recientes
- ✓ Impuestos y cuotas de mantenimiento al día
- ✓ Identidad y capacidad legal del vendedor
- ✓ Permisos del proyecto y contrato de fideicomiso, si aplica
- ✓ Deslinde aprobado y plano catastral
- ✓ Cálculo total de impuestos y gastos de cierre

Por qué Cabinet Legal

Somos una firma dominicana con socios y un excelente equipo de abogados organizado por áreas de práctica. Acompañamos a inversionistas extranjeros desde la primera consulta hasta el registro final.

2009	100%	12	3
Año de fundación	Trámites por poder, sin viajar	Áreas de práctica	Idiomas: español, inglés y francés

Atención directa de socios

Su caso lo dirige un socio, no un intermediario.

Trámites a distancia

Puede comprar, constituir su empresa o iniciar su residencia mediante poder, sin viajar al país.

Verificación técnica

Trabajamos junto a Land Consulting DR para la revisión técnica y registral de cada propiedad.

Seguimiento hasta el final

Damos seguimiento ante la DGII, el Registro de Títulos, ONAPI y Migración hasta que el trámite concluye.



Aileen Espinosa
SOCIA GERENTE

Derecho corporativo, estructuración de negocios, marcas y propiedad intelectual.



Ellis Beato
SOCIO FUNDADOR

Negocios, litigación y resolución de conflictos.

CABINET LEGAL

Hablemos de su inversión

Cuéntenos qué planea hacer en República Dominicana. Un socio revisará su caso y le indicará los pasos, los plazos y el costo antes de comenzar.

WEB

cabinetlegal.com.do/consulta

CORREO

info@cabinetlegal.com.do

WHATSAPP

+1 829 542 0615

OFICINA

Av. Pedro Henríquez Ureña No. 138, Torre
Empresarial Reyna II, Suite 203, La Esperilla,
Santo Domingo

ATENCIÓN CON CITA PREVIA

